

לא.

כל שעה פרק שני פסחים

מסורת הש"ס

(א) ערכין כג: (ב) כחובות
כב: (ג) ז"ק מג. כחובו' כב.
קי. ז"ב קכה. (ד) קדושין
טו. כחובות יט. ופב. גיטין
לו. ז"ק מ: (ה) זב"א:
כחובו, (ו) [דף קי.]

תורה אור השלם

1. וְהִתְיָדוּ אֶת חֲטָאתָם
אֲשֶׁר עָשׂוּ וְהָשִׁיב אֶת
אֲשָׁמוֹ בְּרָאשׁוֹ וְחִמִּישְׁתּוּ
יֶסֶף עָלָיו וְנָתַן לְאִשָּׁר
אִשָּׁם לוֹ: במדבר ה ז

מוסף רש"י

[illegible]

מוסף תוספות

א. שהרי לא הגיע זמן של פריעה, כדמוכח בכתובות [פ.ה]. דבעינן הוכחה שעיכבם לשם תפיסה מחיים וכו'. [ו]אי לא זקפן עליו במלוה הוה שמעון מצי לממרן שהיה תופס ממון מחיים וכו', דעומדים ליפרע מיד בלא איחור. מוס' ר"פ.

ואתֵּי מְלוּה וּפְרִיק. מִן הַהֶקֶדֶשׁ בְּדָבָר מוּעָט כְּדֵי שֶׁלֹּא יֵאמְרוּ הַקֹּדֶשׁ
וְיֹאמַר בָּלָא בְּדִין וְגוֹבָה חֻצוֹ כְּדָמֵן עֲבָרְכִין בְּפֶרֶק שׁוֹם הַיְתוּמִים [כג]:
הַקֹּדֶשׁ בְּתַשְׁעִים מִנֵּה וְהִיא חֻצוֹ מֵאֵה מִנֵּה מוֹסִיף מְלוּה זֶה עַל
הַלְוֵאֲתָהּ דִּינָר וּפּוֹדֶה אֶת הַנֶּכְסִים הַלְלוּ מִיד הַקֹּדֶשׁ בְּדִינָר זֶה וְנוֹטְלִין
בְּחֻצוֹ דִּינָר דִּיהִיב מִפְּרֵשׁ טַעמָא
הַתֵּם שֶׁלֹּא יֵאמְרוּ הַקֹּדֶשׁ שִׁינָא בָּלָא
פְּדִינִין. וְאִף עַל בֶּזֶל דִּלְרָאן רַבָּא (כְּבֹשֶׁת)
דְּקָדֵשׁ [ט:]: הַקֹּדֶשׁ חֲמֵן וְשִׁחְרֹר מִפְּקִיעִין
מִיָּדִי: שִׁיעֲבֹד דְּוָקָא קְדוּשַׁת הַגּוֹף
קִלְמָר רַבָּא בְּגוֹן קוֹנְמוֹת אֹו בְּהֵמָה
לְקַרְבָּן אֹו בְּגַד שְׂפִירָסוֹ עַל הַמֵּת כִּי
גַבִּי אֵינְטֵלָא דִּיבְמֹתֶרְךָ [ט:]: גַּבִּי אֵינְטֵלָא
דִּמְלִילָתָא דְּפִירְסוֹהִי יִתְמֵי אֲמִיתָנָא דֵּהוּ
מִשְׁמַעְתַּבְד לְכַתּוּבָה הָאֵשֶׁה דִּלְמָר רַבָּא
קִנְיָא מִיתָנָא אֲבָל קְדוּשַׁת דִּמִּים לֹא
רַבָּאֲמִירָן: כִּי פְלִיגִי דִּקְדִישׁ מְלוּה.
בְּחֻמֵּי הַזֶּמֶן אֶת הַקֹּדֶשׁ הַמְשׁוּעָד
לֹא וְלֹא הַקֹּדֶשׁ אֶת הַחֻצוֹ אֲבָל הַקֹּדֶשׁ
וְהַשְׁתָּא כְּשֶׁהֵיכָל הַזֶּמֶן וְלֹא פִרְעוֹ זֶה
וְהַיְהוּדִים בָּא לְבִנְיָתָהּ מִן הַלְוֵה חֹזֵר בֹּו
מִן הַהֶקֶדֶשׁ: כִּיֹּן דִּלְלוֹ הוּא לִיָּה
וְזוּיָהּ. לְלוּה בְּיוֹם הַזֶּמֶן הוּא מִסְּלַק
שִׁלָּה לְמֵלוּה מִן הַקֹּדֶשׁ בְּזוּי אִשְׁתַּכַּח
שִׁלָּה הִיא הַקֹּדֶשׁ קִטּוֹ לֹא עֲדִין אֲבָל
עֲשִׂינָהּ כְּשֶׁהוּא גּוֹבָה אֹתָהּ בְּחֻצוֹ הִיא
נִקְנִית לֹא: בְּאַחֲרִיּוֹת. שְׁמָא יִטְלֵנָה
בְּעַל חוּצוֹ דִּלְרָאן מִשְׁמַעוֹן בְּשִׁבְלֵי חוּצוֹ
שִׁשְׁעִיעֲבָדָה לֹא לְרָאן שִׁשְׁסֵל לֹא לְרָאן
הַמַּעֲשִׂי לְשַׁמְעוֹן וְלֹא הִיוּ לוֹ נֶכְסִים
עוֹד עַל דָּבָר אַחֲרִיּוֹת זֶה: וְהָקֵפִן
עָלָיו כְּמֵלוּה. שֶׁלֹּא הִיוּ מַעֲשִׂי לְשַׁמְעוֹן
שֶׁפֶסֶק עַל שָׂדֶה זֶה וְכַתּוּב לִרְאֹוֹן שֶׁטֶר
עָלִינוּ וְשִׁיעֲבָד נִכְסֵיוֹ עַל עֵלִינִן: וְהָ
לִרְאֹוֹן הַמוֹכֵר וְכֵן בְּעַל חוּצוֹ
וְטוֹרֵפָה מִשְׁמַעוֹן וְעֲדִין לֹא נָתַן
מִשְׁמַעוֹן הַמַּעֲשִׂי לִרְאֹוֹן וְלֹא לִיְתוּמָיו
וְפִינְיָסָה שְׁמַעוֹן לְעַל חוּצוֹ דִּלְרָאן
בְּחֻצוֹתָן הַמַּעֲשִׂי: דִּינָא הוּא. אֵשֶׁר
לְבִנְיָוֹן קָבִיל עָלֶיהָ אַחֲרִיּוֹת מַכִּירָה
זֶה אֲפִילוֹ הִכִּי יִכּוּלִין בְּנֵי לְרָאן לָבֵא
עוֹל שְׁמַעוֹן וְלוֹמַר אֲנִי מַטְלָטִיל אֲבָל
אֲנִי עוֹל שְׁמַעוֹן אֲנִי הֵיכָּה עָלָיו שֶׁלֹּא
הָתָם אֵינוֹ עוֹבֵר

מעות ולא היה לך ליתכן לבעל חוב ולא לעכבן בשביל אחריות ממכרת
הוא דלמרינן בעל חוב גובה אותה בחובת אציהן משום דמחיים חל
עליהן וכשהן בעין אין כאן לזה ולבעלי המעות דהיינו יתומים לא
יחזיק להם אין לי מעות לפדות כסם אלא קרקע ש' ויגומנה להם
ועליה דהשתא כי אצבי להו הא ארעא איגלאי מילתא דלאו מטלטלי
אזותה מהן אלמא אמרינן הנוטל קרקע בחובו מאותה שעה שנתן
קניה לאציהן קרקע זה שגבו בחובו אציהן משום הכי בע"ח אחר של
אמר. כל הגובה קרקע בחובו אינה קניה לו אלא מגביה ואילין
שקנו יתומים קרקע במעות שלהן מי הוה משתעבדא לבעל חוב:
ללבעל חוב דלבוזין מדרינן נא. לעולם מכאן ולהבא הוא גובה ומאי
להן בעל חוב ליתומים מכה מי באתם וגביהם קרקע וזו מכה שיע
מאביהם משתעבדא נמי לדידי שהייתי מלווה של אציהן והמחויב לו
שהיתה ברשותו. ושמעון נמי אמר להו לבני ראובן כי היכי דהוי נכס
שהיה לזה אצלי מחמת אחריות המכירה מדרי' נתן דמה לי אני מה לי
אלא עשמי: לאשר אשם לו. לאשר הלווה לו לא נאמר אלא לאשר אשם
לוי. קס"ד השתא בשלא מסרו לו אלא שיעבדו לו כשאר לווים שאם לא
כך נכרי נתנו. קס"ד השתא דסדעמא משום דהוה ליה תורת משכון לו
לאחר הפסח אינו עובר אש נגמח ממנו: מאי לאו. בשלא דהיינו ובה
הפסח עובר. ואי טעמא משום להבא ולמפרע הוא איפכא הוה לן לא
עובר אלמא למפרע הוא גובה הכא הוה ליה למימר אינו עובר

בַּאֲחֵרִיּוֹת. שלא באחריות פשיטא דיתן ליוֹרְשָׁיו אֶפְיִלּוּ לֹא
זָקֵפִן עָלָיו בְּמִלְוֹה אֲבָל בַּאֲחֵרִיּוֹת קמ"ל דה"א יעבֹכֵס
לְעַנְמוּ דה"ל כְּתוּפָס מַחֲסִים קמ"ל דלא חֲשִׁיב לִיה כְּתוּפָס מַחֲסִים כִּיּוֹן
דְּזָקֵפִן עָלָיו בְּמִלְוֹה^א: **וּפִי"ס** בְּזוּי. רבּוֹתָא נָקֹט אָף עַל פִּי
שְׁמַת מַעוֹת לֹא מִנִּי לַמִּירָמָה הַמַּעוֹת
שְׁנַתְחִיבְתִּי לְאַזְכֵּרֵם נִתְמִי לוֹ:

משתעבדנא לִפְנֵי דַאבּוּכּוֹן מדרבי נתן.
וואָס גיבט מענטשנס נמי ניימאס די
וועלט לר״י דווקא גיבט קרקע שײַן
למיומר ווי דאס מענטשנס לעבן
דעשקערקע צו משועבדעט לערנען
חשׁב״ן ליה כאילו די צידו דאס
אס מעכט או משכנע חוזר ראובן
וגוה איהם ולכך משועבדעט נמי
לפְנֵי דַאבּוּכּוֹן אזל מענטשנס אין להחשׁב״ס
כאילו די ציד ראובן כיון שאילו
מכרס או משכנע אין גוה מהן
ומכאן יש להוכיח דהלכה כרבי נתן
דאס דאס קאז כוומיה צעמען:
אלה

ול' דיתמי' לבעל חוב לא משתעבדי ואמר רבא אי
ארעא והדר גבי לה מינייהו^א דאמר רב נחמן גיתומים
ביהם בעל חוב חוזר וגובה אותה מהן אי אמרת
גובה אממו להכי חוזר וגובה אותה מהן דכמאן
מי אלא אי אמרת מכאן ולהבא הוא גובה אמאי חוזר
ווי כמאן דזבין יתמי נכסי דמי ואילו קני יתמי נכסי מי
חוב שאני התם דאמר להו כי היכי דמשתעבדנא
נא נמי לבעל חוב דאבוכון מדר' נתן^ב דתניא רבי
בחיבירו מנה וחבירו בחבירו שמוציאין מזה ונותנין
אשם לו תנן נכרי שהלוה את ישראל על חמצו אחר
אמרת בשלמא למפרע הוא גובה אממו להכי מותר
מכאן ולהבא הוא גובה אמאי מותר בהנאה ברשותא
במאי עסקינן כשהרהינו אצלו לימא כתנאי ישראל
זנו לאחר הפסח אינו עובר משום רבי מאיר אמרו
מיפלגי דמר סבר למפרע הוא גובה ומר סבר מכאן
מכאן אימא סיפא אבל נכרי שהלוה לישראל על
דרי הכל עובר והא איפכא מיבעי ליה למאן דאמר
עובר למאן דאמר התם עובר הכא אינו עובר

דמטלטלי די יחסי לא שיעדוס חכמים לצעל חוב דקרקע של יתומים
 געבדאל עליהן אלל על מעות שלא היו בעין לא חיל שיעבדו מחיים
 הלוה זה כלום: ואמר רבא גרסינן: אי פיקח. זה שמעון יטעון
 וחור וגובה אותה מהם בשביל אחריות מכירה שקבל אציהן
 א לשביתק גביה אלל קרקע: בעל חוב. אחר של אציהן חור וגובה
 המעות נקיתו לו: אמרינן אילגא מילתא למפרע שהיתה
 קדוה חור וגובה אותה מהן דכמאן דגבי לה מחיים לאצורוהו דמי: אלל
 ומאי בעל חוב אחר חור וגובה אותה מהן לא יחא דבר זה אלל כמי
 דאמר רבא ר' יחי דמשמעבדנא (לאצורוהו) משמעבדנא נמי
 מר רב נחמן בעלמא בעל חוב חור וגובה אותה מהן משום דאמר
 ש אל אציהן וכי היכי דמשמעבדל לאצורוהו קרקע זו של ליה שוה
 ש משועבד לו מדברי נתן הלכך קדש שיעבדו עליה אפי' אלל ליה
 משועבדין לאציהם בשביל חובו היו משמעבדין גם לעצמי מבע אציהן
 ומר הלכך אע"פ שלא היתה קדוה לאציהם מחיים חל שיעבדו עליה
 ולאשר הקדן שלו. בבבא קמא אמרינן אשם זה קרן: סנ נכרי שהלוה
 נתן לך עד יום פלוני בל לביתי וגבה מחמץ זה: נשהבדינו אללו. בביתו
 ל חוב קוה משכון: ישראל שהלוה אם הנכרי על חמץ. קודם הפסח
 קמייפגיו דמ"ק סבר מכאן ולהבא הוא גובה כו': אימא סיפא דברי
 כי פלוגמיייהו בזה ולא לאשוי דעמייהו דלמאן דאמר לעיל ברישא
 וס דבשעת הלוואה קם ליה ברשות נכרי ולמאן דאמר דמי: כו':